

1500599-89.2022.8.26.0066

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCIANO DE OLIVEIRA SILVA

Comarca: Barretos

Foro: Foro de Barretos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/08/2022

... de rotina, visando coibir o tráfico de drogas e já na posse de denúncias de que o autuado Leonardo Antônio Bueno da Silva realizava o tráfico de drogas pelos bairros St. Cecília e Los Angeles, localizaram Leonardo no local dos fatos, segurando um lençol, resolveram então por abordá-lo. Enrolado no referido lençol, lograram em encontrar 5 litros de whisky, de diferentes ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barretos

Foro de Barretos

2ª Vara Criminal

Avenida Centenário da Abolição, 1500, América, Barretos - SP - cep 14783-195

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500599-89.2022.8.26.0066

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2078097/2022 - DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO, 23760528 - DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO, 1899/22/909 - DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO, 2078097 - DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO, 2078097 - DEL.INV.GER. BARRETOS, 1899/22/909 - DEL.INV.GER. BARRETOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO ANTÔNIO BUENO DA SILVA

Data da Audiência:

30/08/2022

Réu Preso

Aos 30/08/2022, às horas determinadas, nesta comarca de Barretos, estado de São Paulo, aí presente o Excelentíssimo Senhor Doutor LUCIANO DE OLIVEIRA SILVA, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da comarca de Barretos, comigo escrevente abaixo nomeada, por ordem de Sua Excelência foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento. Participam por teleaudiência o Doutor MATHEUS BOTELHO FAIM, Promotor de Justiça; Doutora LARA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA, Defensora constituída do réu; assim como o acusado LEONARDO ANTONIO BUENO DA SILVA. Presentes as testemunhas comuns Luiz Francisco dos Santos Neto e Adriano dos Reis, bem como as testemunhas de defesa Guilherme de paula Nascimento e Cleuda Maria Bueno da Silva. Abertos os trabalhos com as formalidades legais, passou o Meritíssimo Juiz a tomar os depoimentos das testemunhas que ingressaram sucessiva e individualmente na sala de audiências, procedendo-se à qualificação em vídeo das pessoas que prestaram depoimento, nos termos do artigo 147 das NSCGJ e, a seguir, a interrogar o acusado. Pelo MM. Juiz foi encerrada a instrução e determinado que se passasse aos debates. Dada a palavra às partes, elas debateram oralmente, gravadas suas

falas, nos termos dos provimentos nºs. 886/04, do CSM e 23/04, da Corregedoria Geral da Justiça, com as alterações previstas nas Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. Todas as ocorrências do presente ato foram gravadas pelo aplicativo Microsoft Teams, devidamente anexada ao presente termo. A seguir, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão: "Vistos. LEONARDO ANTONIO BUENO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06. Consta da denúncia que no dia 22 de março de 2022, por volta de 00h30min, na Rua L-5, nº 1580, Bairro Los Angeles, nesta cidade e comarca de Barretos/SP, LEONARDO ANTONIO BUENO DA SILVA, qualificado às fls. 14/15 e 17/19, trazia consigo, para fins de tráfico, 55 (cinquenta e cinco) eppendorfs de cocaína, com peso bruto de 72,82 gramas, conforme consta do auto de exibição e apreensão de (fls. 08/09) e Laudos Periciais de (fls. 11/13 e 149/150), substância esta entorpecente que determina a dependência física e psíquica do agente e está relacionada na Lista "F", da Portaria nº. 344, de 15.05.98, da Secretaria da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A denúncia veio acompanhada do inquérito policial. Cumprindo determinação, o acusado foi pessoalmente notificado (fl. 249), nos termos do artigo 55 da Lei de Drogas (fls. 167/170), bem como, por meio de sua defensora constituída, apresentou defesa prévia (fls. 175/182). Em sede policial, foram ouvidas duas testemunhas comuns e o réu foi interrogado. Em memoriais, o Ministério Público apontou a condenação. A defesa pugnou pela absolvição das acusadas ou desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas. É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO. O pedido veiculado na denúncia deve ser julgado procedente. A materialidade veio consubstanciada do auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 05/07), auto de exibição e apreensão (fls. 08/09), laudo de constatação provisória (fls. 11/13), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 149/150), além das provas orais colhidas. A testemunha comum, Luiz Francisco dos Santos Neto, policial militar, (fls. 02), ouvido em sede policial, narrou: "Que em patrulhamento de rotina, visando coibir o tráfico de drogas e já na posse de denúncias de que o autuado Leonardo Antônio Bueno da Silva realizava o tráfico de drogas pelos bairros St. Cecília e Los Angeles, localizaram Leonardo no local dos fatos, segurando um lençol, resolveram então por abordá-lo. Enrolado no referido lençol, lograram em encontrar 5 litros de whisky, de diferentes marcas, e na região da cintura, encontraram um saquinho contendo 55 eppendorf's contendo substância análoga a cocaína. No ato, o indiciado não soube explicar a procedência do whisky e com relação a droga, disse que achou em um terreno, contudo, pouco depois, ficou em silêncio quando perguntado novamente sobre a cocaína. Diante dos fatos deram voz de prisão ao autuado pelo crime de tráfico de drogas conduzindo-o até o plantão policial". Em juízo, disse que tiveram conhecimento que o réu estaria realizando venda de drogas nos bairros Los Angeles e Santa Cecília. O réu foi avistado na Av. Rio Dalva carregando um pano, transformado em sacola, com objetos embrulhados no tecido. Fizeram a abordagem e em sua cintura havia uma sacola plástica com pinos de cocaína. No pano havia litros de uísque. A droga ele disse que teria pego em um terreno. Não soube explicar sobre o uísque. Depois disse que o uísque tinha pego da casa do irmão dele. O réu já era conhecido por envolvimento com furtos. O entorpecente ele disse que tinha encontrado. Ele não foi preso em frente da residência dele. O réu estava caminhando pela Av. Rio Dalva. A abordagem foi em frente a oficinas, antes de chegar ao Posto São Domingos. Talvez a Av. L-5 faça cruzamento com a Rio Dalva. A testemunha comum, Adriano dos Reis, policial militar, (fls. 03), ouvido em sede policial, narrou: "Que em patrulhamento de rotina, visando coibir o tráfico de drogas e já na posse de denúncias de que o autuado Leonardo Antônio Bueno da Silva realizava o tráfico de drogas pelos bairros St. Cecília e Los Angeles, localizaram Leonardo no local dos fatos, segurando um lençol, resolveram então por abordá-lo. Enrolado no referido lençol, lograram em encontrar 5 litros de whisky, de diferentes marcas, e na região da cintura, encontraram um saquinho contendo 55 eppendorf's contendo substância análoga a cocaína. No ato, o indiciado não soube explicar a procedência do whisky e com relação a droga, disse que achou em um terreno, contudo, pouco depois, ficou em silêncio quando perguntado novamente sobre a cocaína. Diante dos fatos deram voz de

prisão ao autuado pelo crime de tráfico de drogas conduzindo-o até o plantão policial ". Em juízo, o policial militar Adriano dos Reis disse que o réu foi abordado na Av. Rio Dalva em frente a uma oficina. O réu estava com cinco litros de uísque. Estava pendurada uma sacolinha em sua bermuda, com cinquenta e cinco pinos de cocaína. O uísque ele disse ter furtado do irmão. O réu era conhecido nos meios policiais. Têm diversos furtos e roubos. O réu estava com o pé machucado, não sabe o motivo. A Rio Dalva é próxima da L-5, pode ter sido um erro de digitação. Guilherme de Paula Nascimento disse que estava na casa do réu, o réu saiu e retornou, veio com uns uísques em um lençol. Não tinha dinheiro e ele se retirou. A polícia virou e o enquadrou, em frente da casa dele, na L-5. Não conhece muito a região. Conhece o posto e a casa dele. Quando chegaram já falaram para a testemunha "vazar". Foram atrás do réu e disseram: "sua conta chegou". Coisa de dois minutos. O réu disse que estava com o pé machucado em razão de desavença com um policial. A mãe do réu disse que a prisão do filho foi em frente de sua casa. Ela mora em uma casa e o filho mora em frente, próximo. O filho disse que estava sofrendo retaliação policial. Ele levou um tiro no pé. O réu, LEONARDO ANTONIO BUENO DA SILVA, ouvido em sede policial (fls. 04), narrou: "Que negou veementemente o tráfico de drogas, afirmando que consigo só fora encontrado os whisky que alega serem do seu irmão Leandro Rodrigo, este que é advogado, contudo, como mora na frente da casa de sua mãe e aproveitando que ele não estava no local, entrou em seu imóvel e subtraiu os uísques para trocá-los por crack, em relação as drogas alega que a polícia militar intrujou drogas para forçar o flagrante". Em juízo, o réu disse que mora nos fundos da casa da mãe. Tem trinta e sete anos, é tatuador. Foi processado por furto. Disse que estava em casa, quando chegou Guilherme. Já tinha usado "crack" e queria usar mais. Pegou um lençol no varal e pegou bebidas que eram de seu pai, na casa da mãe. Enrolou-os no lençol e foi lá mostrar para Guilherme, quando a viatura chegou e enquadrou ambos. Perguntaram o nome de Guilherme e o mandaram embora. Foi abordado e pegaram suas bebidas. Não tinha nenhuma droga em sua posse. Teve uma recaída do "crack". O Adriano Reis em outra oportunidade acertou um tiro em seu calcanhar, de raspão. Foi levado na delegacia e foi liberado. Disseram que se ele fosse solto, entrariam a ele um presente, que era uma sacola de drogas. Chegaram a ir a sua casa, bateram na porta, quebraram a porta. Os policiais já estavam atrás dele, nem sabia que tinha sido preso por droga. Nem usa cocaína, tem carne esponjosa no nariz e não usa. Nunca foi preso no tráfico. Se derem droga para vender, vai usar tudo, é usuário. Levou o tiro dia 12 ou 13 de março. O policial disse que teve sorte, porque era para acertar sua espinha. Não entraram em sua casa, pois sabiam que sua mãe estava lá e veria a apreensão. Sua casa fica longe da Av. Rio Dalva. Nem vai no bairro Santa Cecília. Nem conseguia andar direito, tinha um buraco enorme no pé. Apesar dos esforços da zelosa defesa, não há motivos para se colocar em suspeição o depoimento dos policiais militares. Referidas testemunhas são agentes públicos e, como tal, gozam, no exercício das suas funções, da presunção de veracidade e legitimidade dos atos que praticam. Prestaram depoimentos sob compromisso e com consequências penais, civis e administrativas. E esta presunção não foi elidida por nenhuma prova produzida nesses autos. Nesse sentido os arrestos em frente, do C. Superior Tribunal de Justiça: TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DO ÉDITO REPRESSIVO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA STREITA DO WRIT. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA. 1. Para se desconstituir o édito repressivo quanto ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes, como pretendido no writ, seria necessário o exame aprofundado de provas, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus, mormente pelo fato de que vigora no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, em que o julgador pode decidir pela condenação, desde que fundamentadamente. 2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. HC 267025 / DF HABEAS CORPUS 2013/0083382-4 - Relator(a) Ministro JORGE MUSSI (1138) Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Data do Julgamento:

02/05/2013. Data da Publicação/Fonte: DJe 22/05/2013. Apesar do depoimento de Guilherme, este depoimento nada narrou a respeito da revista feita no réu, alegando que teria saído do local a mando dos policiais militares, como bem apontou a acusação. Verifica-se que a Av. Rio Dalva fica nas proximidades do posto de combustível e da Av. L-5, entre a divisa dos bairros Santa Cecília e Los Angeles, conforme esclareceram os policiais em juízo. O fato de que os policiais não ingressaram em sua residência para revista não justifica a tese defensiva, pois já havia droga com o réu, em quantidade incompatível com o simples uso de entorpecentes. Não se verifica nenhuma formalização perante as autoridades ou corregedoria dos policiais acerca das condutas anteriores a eles atribuídas. Apesar das insurgências da combativa defesa, não há se falar em absolvição ou desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas, ante a prova carreada aos autos comprovando a traficância em razão da quantidade de droga e circunstâncias da apreensão, uma vez que se trata de réu conhecido dos policiais pela prática da mercancia prosrita. Não há se falar em flagrante forjado, apesar de toda tentativa defensiva, pois os policiais militares apresentaram versões coerentes, espontâneas, coesas, não acarretando qualquer dúvida de que os fatos ocorreram tal qual narraram. Portanto, somadas as provas produzidas aos indícios encontrados e grande quantidade de entorpecentes apreendidos, inexistindo contraprova hábil a refutar aquelas produzidas pela acusação, de rigor o édito condenatório pelo tráfico de drogas, a despeito dos relevantes argumentos defensivos. Não há se falar em absolvição, provada a prática do núcleo do tipo penal conforme narrado na denúncia. Reconhecida a prática dos delitos imputados, não militando a favor do réu qualquer excludente de ilicitude, causa de exclusão da culpabilidade ou, ainda, da punibilidade, passa-se à dosimetria da pena. Nos termos do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base, exasperada em 1/6 (um sexto) ante os péssimos antecedentes do réu, evidenciados por sua extensa folha de antecedentes, notadamente em virtude dos processos nº 0002103-69.2006.8.26.0066 (fl. 55, 2ª tira), 0002741-05.2006.8.26.0066 (fl. 56, 1ª tira), 0003894-73.2006.8.26.0066 (fl. 56, 2ª tira), 0007940-37.2008.8.26.0066 (fl. 57 - 3ª tira), 0009368-93.2004.8.26.0066 (fl. 63, 3ª tira) e 0009836-91.2003.8.26.0066 (fl. 66, 4ª tira), alcançando 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa. Na segunda fase, presente a agravante do art. 61, inciso I, do Código Penal, decorrente da multirreincidência, conforme se verifica nos autos nº 0001331-04.2009.8.26.0066 (fl. 54, 1ª tira), 0008799-92.2004.8.26.0066 (fl. 59, 2ª tira) e 00014740-08.2013.8.26.0066 (fl. 73, 6ª tira e fl. 118), exaspera-se a pena também em 1/6 (um sexto), totalizando em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, pena que se torna definitiva, ausentes outras circunstâncias ou causas de aumento ou diminuição. A pena deverá ser cumprida em regime inicial no fechado em razão dos maus antecedentes e reincidência do réu, da natureza do delito, equiparado a hediondo, bem como pela necessidade de enfrentamento da crescente mercancia prosrita em Barretos, mostrando-se insuficiente a fixação de regime inicial mais brando. Pelos mesmos motivos não há se falar em substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos ou suspensão de sua execução. O valor da diária do dia-multa deve ser fixado no valor unitário mínimo, nos termos do artigo 43, "caput", da Lei nº 11.343/2006, considerando-se a situação econômica da ré, conforme elementos extraídos dos autos. Ante o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE o pedido da acusação e o faço para CONDENAR o réu LEONARDO ANTONIO BUENO DA SILVA, RG: 34546092, nascido em 13/03/1985, natural de Barretos/SP, filho de José GILMAR ANTONIO DA SILVA e CLEUDA MARIA BUENO DA SILVA, por infração artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, à pena de em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, fixando-se o regime fechado para início do cumprimento da pena, nos termos da fundamentação. Denegado ao acusado o recurso em liberdade, pois presentes os requisitos caracterizadores da prisão preventiva, notadamente maus antecedentes e reincidência. Ademais, o tempo de prisão processual não é suficiente para determinar a imediata progressão de regime. Consta dos autos que às fls. 132/134 foi determinado à destruição do entorpecente, razão pela qual

determino a destruição do remanescente. Após o trânsito em julgado desta, expeça-se a guia de execução e arquivem-se os autos, realizando-se as comunicações necessárias, inclusive para os fins do disposto no art. 15, inc. III da CR/88. Em se tratando de sentença condenatória, nos termos do artigo 1094, inciso I, das N.S.C.G.J., c.c. artigo 4º, § 9º, alínea 'a', da Lei nº 11.608/03, condeno o sentenciado ao pagamento da taxa judiciária, no valor equivalente a 100 UFESP's, ressalvado, entretanto, o disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, aplicável ao caso por força do disposto no artigo 3º, do Código de Processo Penal, eis que nesta ocasião concedo-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Publicada em audiência, saem os presentes devidamente intimados. Pelo Ministério Público foi dito que renuncia ao direito de recurso, o que fica desde já homologado. Pela defensora houve a manifestação do desejo de recorrer, sendo que neste ato, recebo o apelo ora interposto. Processe-se. O defensor sai desde já intimado do prazo de 08 (oito) dias para apresentação das razões recursais. Nada mais. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Tânia Maria Ueno Margato, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA